

Phụ lục 01

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010
hướng dẫn việc quản lý và giám sát, sử dụng nguồn vốn trái phiếu quốc tế của
Chính phủ phát hành năm 2010)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CHO VAY LẠI, QUẢN LÝ VÀ THU HỒI NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ 2010

Số: /2010/UQ/BTC-TCĐN

Căn cứ Luật quản lý nợ công ngày 29 tháng 06 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ về việc tiếp tục phát hành trái phiếu quốc tế năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 56/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và giám sát, sử dụng nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ phát hành năm 2010.

Hôm nay, ngày

tại Hà Nội, chúng tôi gồm:

1. Bên uỷ quyền (dưới : **Bộ Tài chính**
đây gọi là Bên uỷ quyền)

- Đại diện bởi :
- Chức vụ :
- Địa chỉ tại : 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
- Số điện thoại : (084) 4 220 8057
- Số fax : (084) 4 220 208020/21

và

2. Bên được uỷ quyền : **Ngân hàng phục vụ**
(dưới đây gọi là Bên được
uỷ quyền)

- Đại diện bởi :
- Chức vụ :
- Địa chỉ tại :

- Số điện thoại :
- Số fax :

Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng uỷ quyền cho vay lại, quản lý và thu hồi nguồn vốn trái phiếu quốc tế 2010 với các điều kiện và điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung uỷ quyền

Bên uỷ quyền uỷ quyền cho Bên được uỷ quyền thực hiện vì quyền lợi và thay mặt Bên uỷ quyền các nội dung sau:

1. Mở tài khoản cho Bên uỷ quyền để tiếp nhận nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ phát hành năm 2010.

2. Chuyển 700 triệu USD vào cho Ngân sách Nhà nước theo tài khoản được Bên uỷ quyền chỉ định.

3. Số tiền còn lại là 283.406.526 USD cho (tên đơn vị vay lại) (sau đây gọi là “đơn vị vay lại”) vay lại.

4. Thực hiện giám sát việc sử dụng vốn của đơn vị vay lại theo kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết do đơn vị vay lại xây dựng theo quy định của Điều 17 Khoản 5 Thông tư số 56/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và giám sát, sử dụng nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ phát hành năm 2010.

5. Ký Hợp đồng cho vay lại và thu hồi từ đơn vị vay lại theo các nội dung quy định tại Điều 17 của Thông tư số 56/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính.

6. Thực hiện báo cáo định kỳ theo các quy định hiện hành về cho vay lại.

Điều 2. Phí cho vay lại

- Bên được uỷ quyền được hưởng một khoản phí cho vay lại theo mức phí là 0,25%/năm tính trên dư nợ gốc.

- Bên được uỷ quyền tự động trích và giữ lại phần phí cho vay lại được hưởng từ tổng số nợ thu hồi từng kỳ (bao gồm lãi, hoặc/và gốc và phí) trước khi hoàn trả vốn thu hồi cho vay lại (gốc, lãi) cho Bên uỷ quyền.

Điều 3. Trách nhiệm của Bên uỷ quyền

1. Khi hoàn thành việc chào bán trái phiếu, Bên uỷ quyền giám sát việc chuyển tiền vào tài khoản: “Bộ Tài chính – Trái phiếu quốc tế” do Bên uỷ quyền mở tại Ngân hàng phục vụ;

2. Thông báo cho Bên được uỷ quyền kế hoạch tổng thể và chi tiết việc sử dụng vốn trái phiếu quốc tế của đơn vị vay lại đã được Bên uỷ quyền duyệt về nguyên tắc để làm căn cứ giám sát việc giải ngân từ nguồn tiền phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ cho đơn vị vay lại.

3. Thông báo cho Bên được uỷ quyền kế hoạch phối hợp thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình sử dụng vốn trái phiếu quốc tế của các đơn vị vay lại;

4. Tháo gỡ những vướng mắc của Bên được uỷ quyền trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ được uỷ quyền.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên được uỷ quyền

1. Mở tài khoản cho Bên uỷ quyền và thực hiện chức năng chuyển tiền vào tài khoản của NSNN và của đơn vị vay lại do Bên uỷ quyền chỉ định.

2. Theo thông báo của Bên uỷ quyền, Bên được uỷ quyền có trách nhiệm giải ngân và báo cáo bằng văn bản cho Bên uỷ quyền để Bên uỷ quyền hạch toán Ngân sách Nhà nước.

3. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này, Bên được uỷ quyền có trách nhiệm ký Hợp đồng cho vay lại với đơn vị vay lại theo các điều kiện đã thông báo. Trong vòng 07 ngày sau khi ký Hợp đồng tín dụng cho vay lại với Người vay lại, Bên được uỷ quyền có trách nhiệm gửi cho Bên uỷ quyền 01 bản sao Hợp đồng cho vay lại để phối hợp theo dõi.

4. Giải ngân cho đơn vị vay lại theo quy định, không được trì hoãn hoặc từ chối thực hiện nếu không có lý do chính đáng. Giám sát tiến độ giải ngân, sử dụng vốn của đơn vị vay lại theo các kế hoạch tổng thể và chi tiết được lập và gửi cho Bên được uỷ quyền theo quy định của Điều 9 của Thông tư số 56/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và giám sát, sử dụng nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ phát hành năm 2010.

5. Quản lý khoản cho vay lại và kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay và có trách nhiệm thu hồi nợ hoàn trả lại Ngân sách các khoản gốc, lãi và các khoản phải thu nêu tại Điều 1 Khoản 4 của Hợp đồng này.

6. Chuyển trả các khoản cho vay lại đã thu hồi theo Điều 17 của Thông tư số 56/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và giám sát, sử dụng nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ phát hành năm 2010.

7. Thực hiện cơ chế báo cáo định kỳ theo quy định của Thông tư số 56/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 hướng dẫn việc quản lý và giám sát, sử dụng

nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ phát hành năm 2010.

8. Thông báo cho Bên uỷ quyền kế hoạch thu hồi nợ và tình hình thực hiện kế hoạch này để Bên uỷ quyền tổng hợp vào kế hoạch hàng năm và chuẩn bị thanh toán cho nước ngoài.

9. Trường hợp đơn vị vay lại không trả được nợ hoặc trả không đúng hạn một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ phải trả thì Bên được uỷ quyền có trách nhiệm báo cáo kịp thời bằng văn bản cho Bên uỷ quyền về các biện pháp xử lý trước khi nghĩa vụ đến hạn 20 ngày đối với lãi phải trả và 60 ngày đối với gốc phải trả. Bên được uỷ quyền có trách nhiệm áp dụng các biện pháp luật pháp cho phép để thu hồi nợ. Trường hợp trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn và sau khi đã áp dụng các biện pháp đòi nợ mà vẫn không thu hồi được nợ, Bên được uỷ quyền phải tiếp tục báo cáo chi tiết cho Bên uỷ quyền để báo cáo Thủ tướng Chính phủ có biện pháp xử lý

10. Đề xuất, kiến nghị với Bên uỷ quyền giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Điều 5. Điều khoản thi hành.

Hợp đồng này được làm thành 04 bản, Bên uỷ quyền giữ 2 bản, Bên được uỷ quyền giữ 2 bản và có hiệu lực từ ngày ký.

Hợp đồng này là một phần không tách rời của Thông tư số 56/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và giám sát, sử dụng nguồn trái phiếu quốc tế của Chính phủ phát hành năm 2010.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế và nếu thấy cần thiết, Bên uỷ quyền và Bên được uỷ quyền sẽ cùng xem xét để bổ sung, sửa đổi Hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN ỦY QUYỀN

ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

PHỤ LỤC 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 hướng dẫn việc quản lý và giám sát, sử dụng nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ phát hành năm 2010)

Nơi gửi: Ngân hàng phục vụ

Địa chỉ.....; Điện thoại:; Fax:

Nơi nhận: Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính

Địa chỉ.....; Điện thoại:; Fax:

Sao gửi: (Tên đơn vị vay lại)

Địa chỉ.....; Điện thoại:; Fax:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ NĂM 2010 CỦA (TÊN ĐƠN VỊ VAY LẠI)

Ngân hàng phục vụ báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện các trách nhiệm giám sát được uỷ quyền tại điểm 7, Điều 4 của Hợp đồng uỷ quyền cho vay lại, quản lý và thu hồi nguồn vốn trái phiếu quốc tế năm 2010 số/2010/UQ/BTC-QLN ngày .../.../2010 giữa hai bên như sau:

1. Kết quả giám sát:

1.1. Kế hoạch giải ngân, sử dụng vốn trong kỳ của (tên đơn vị vay lại)

1.2. Tổng hợp việc sử dụng vốn trong kỳ theo dự án của (tên đơn vị vay lại)

STT	Mục đích sử dụng	Số vốn được phân bổ	Số dư nợ đầu kỳ	Số rút vốn trong kỳ	Số dư nợ cuối kỳ

1.3. Nhận xét:

2. Vướng mắc phát sinh trong quá trình giám sát:

3. Đề xuất, kiến nghị:

Hà Nội, ngày.... tháng..... năm ...

Người được uỷ quyền

(Ký tên, đóng dấu)